

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – INFORMAÇÕES GERAIS

1. **Área solicitante:**
2. **Responsável pela elaboração:**

II – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

1. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada

O órgão possui uma demanda significativa em relação a [descrever a necessidade que gera a contratação], a qual é imprescindível para o cumprimento de suas atribuições. A falta de uma solução interna, própria do órgão e eficaz que atenda a essa demanda torna evidente a necessidade de realização de um processo de contratação, conforme estipulado pela Lei 14.133/2021.

Destaca-se que o objeto de [descrever o objeto] apresenta características que tornam sua contratação mais vantajosa ao se optar por múltiplos fornecedores. Essa abordagem visa não apenas aumentar a eficiência e a celeridade dos serviços prestados, mas também permite uma resposta mais ágil e adaptativa diante de situações variadas, como as relacionadas à geolocalização, à capacidade técnica específica e à sincronização com as flutuações da demanda.

Além disso, a contratação não excludente favorece um potencial aprimorado de atendimento, uma vez que possibilita a formalização de parcerias que são essenciais para atender a exigências pontuais e específicas, garantindo assim a consonância com os princípios da economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos.

Diante desta demanda, a ausência de competição para contratar a todos os fornecedores qualificados se torna uma abordagem mais eficaz, uma vez que permite a maximização dos recursos disponíveis sem comprometer aspectos essenciais de transparência e isonomia. Através desse modelo, é possível conquistar ganhos significativos em eficiência, traduzindo-se em benefícios substanciais em termos de economicidade, os quais podem ser tidos como inestimáveis para o erário público. Assim, assegura-se que o órgão não apenas satisfaça suas necessidades, mas o faça de forma responsável, alinhada aos princípios da boa gestão pública.

Diante do exposto, a análise da viabilidade de um modelo de contratação que contemple credenciamento múltiplo é crucial, assegurando que o órgão não apenas

satisfaça suas necessidades institucionais, mas também alinhe sua atuação às melhores práticas de gestão pública e ao atendimento à sociedade de forma eficaz e abrangente.

2. Demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual

Texto 1: Para o Caso de Estar Previsto no PCA

O objeto de [descrever o objeto] está devidamente previsto no Plano de Contratações Anual (PCA) do órgão, consolidando a necessidade de sua contratação para o exercício de [ano]. O objeto está alocado conforme o seguinte: [descrever a localização do objeto no PCA].

A alocação de recursos para a implementação do objeto, conforme detalhado no PCA, reforça o compromisso da Administração Pública com a eficiência e a transparência, evidenciando um processo planejado e informado que atende as necessidades do órgão de forma integrada e responsável.

--

Texto 2: Para o Caso de Não Estar Previsto no PCA

Embora não seja elaborado o Plano de Contratações Anual (PCA), a necessidade de contratação presente é justificada, considerando-se as diretrizes gerais e estratégicas do órgão. É importante ressaltar que a contratação está contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando que o princípio do planejamento está resguardado e cumprido.

3. Descrição dos requisitos da potencial contratação

Para a contratação de [especificar a natureza do objeto, como bens e/ou serviços], serão estabelecidos os seguintes requisitos, que visam assegurar a qualificação e capacidade dos fornecedores a serem selecionados:

1. Habilitação Técnica: Os fornecedores deverão apresentar documentos que comprovem sua capacidade técnica para a execução do objeto, incluindo atestados de capacidade técnica, certificações e experiências anteriores em contratos similares.

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será exigida a apresentação de certidões que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista do licitante perante os órgãos competentes, incluindo, mas não se limitando a, certidões de débito da Receitas: Federal, Estadual, Municipal além de regularidade trabalhista e com o FGTS.

3. Qualificação Econômico-financeira: Os participantes deverão demonstrar condições de regularidade econômica através de certidão de falência e concordata.

4. Capacidade Operacional: Deve-se evidenciar a infraestrutura necessária para a execução do contrato, considerando aspectos como a disponibilidade de equipamentos, insumos e pessoal qualificado para atender as demandas pretendidas.

5. Atendimento às Especificações Técnicas: Os fornecedores deverão atender às especificações técnicas mínimas estabelecidas para o objeto a ser contratado, bem como quaisquer normas técnicas e regulatórias aplicáveis à área de atuação.

Esses requisitos visam garantir que a seleção de fornecedores seja realizada de forma justa e competitiva, assegurando a qualidade e a eficiência na execução do contrato, alinhando-se aos princípios da Lei 14.133/2021.

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

1. Estimativa das quantidades (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

A estimativa das quantidades necessárias para a contratação de [descrever o objeto] foi elaborada com base em análises técnicas e históricas, levando em consideração a demanda prevista para o período de [especificar o período].

As quantidades estimadas visam garantir que o fornecimento/execução atenda às necessidades do órgão, considerando os seguintes aspectos:

1. Análise Histórica: Foram considerados dados de contratações anteriores e a frequência de utilização do objeto, permitindo uma projeção mais precisa das quantidades necessárias.

2. Demanda Prevista: Levou-se em conta a demanda prevista para o funcionamento regular do órgão, assim como eventualidades que possam surgir, de forma a garantir que haja um atendimento apropriado às necessidades operacionais.

3. Capacidade de Fornecimento: A estimativa também considera a capacidade do mercado fornecedor para atender às demandas quantificadas, evitando a ocorrência de desabastecimento ou necessidade de ajustes emergenciais.

4. Margem de Segurança: Uma margem de segurança foi incluída nas quantidades estimadas para assegurar a continuidade do atendimento, considerando possíveis variações inesperadas na demanda..

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	FORMAÇÃO DA QUANTIDADE				QUANTITATIVO ESTIMADO PARA 12 MESES

2. Estimativa do valor da contratação (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

A estimativa do valor da contratação de [descrever o objeto] é fundamental para garantir a viabilidade econômica do processo licitatório e a correta alocação de recursos financeiros. Esta estimativa foi elaborada com base em critérios técnicos e de mercado, visando assegurar que o valor a ser praticado seja justo e compatível com a realidade.

Os principais critérios utilizados para a elaboração da estimativa incluem:

1. Levantamento de Preços de Mercado: Foram realizadas pesquisas de preços junto a fornecedores, benchmarking, e análise de contratos semelhantes no setor, a fim de obter uma visão abrangente dos valores praticados. Essa etapa é essencial para garantir que as propostas recebidas no processo de credenciamento reflitam as condições reais do mercado.
2. Análise de Custos Diretos e Indiretos: A estimativa considera não apenas o custo dos bens e serviços a serem contratados, mas também custos diretos e indiretos associados à execução do contrato. Isso inclui despesas como transporte, armazenamento, e gestão, garantindo que o valor estimado seja representativo do total que será demandado ao longo do período de execução.
3. Referências de Licitações Anteriores: Foi considerada a análise de contratações passadas realizadas pelo órgão, que proporcionam uma base sólida para comparação e validação dos valores estimados. Essa prática permite uma compreensão mais detalhada da evolução dos preços e da dinâmica do mercado ao longo do tempo.

4. Margem de Segurança: Para mitigar possíveis variações nos custos ao longo do período contratual, uma margem de segurança foi incorporada na estimativa. Esta margem considera a necessidade de ajustes para atender a flutuações no mercado, assegurando que a contratação permaneça viável e eficaz.

Através desses critérios, a definição dos valores de contratação tem como fundamento a transparência e a adequada utilização dos recursos públicos, garantindo, assim, que a contratação seja economicamente viável e atenda aos interesses da Administração Pública.

ITEM	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
VALOR TOTAL					

3. Levantamento de Mercado e Escolha da solução

O levantamento de mercado para a contratação de [descrever o objeto] considerou duas abordagens distintas: a contratação através do credenciamento de múltiplos fornecedores e a seleção de um único fornecedor por meio de licitação.

1. Contratação via Credenciamento de Múltiplos Fornecedores:

Esta abordagem permite que o órgão estabeleça parcerias com diversos fornecedores, proporcionando maior flexibilidade e capacidade de resposta a diferentes demandas. O credenciamento possibilita a negociação de condições mais vantajosas, promovendo a concorrência e facilitando ajustes em caso de necessidades emergenciais. Além disso, a multiplicidade de fornecedores contribui para a mitigação de riscos, já que a interrupção ou insatisfação com um prestador não comprometerá a continuidade do serviço.

2. Seleção de Um Único Fornecedor por Licitação:

Este método tradicional implica na escolha de um fornecedor específico em um processo licitatório que pode ser mais demorado. Embora possa trazer uma percepção de controle e segurança, a dependência de um único fornecedor pode ser arriscada,

especialmente em situações de imprevisibilidade no mercado, onde problemas com a execução do contrato podem afetar negativamente o atendimento.

Após a análise de ambas as hipóteses, foram considerados os seguintes pontos que influenciam a escolha:

- Flexibilidade: O credenciamento permite adaptações e ajustes rápidos em resposta a variações na demanda, enquanto o processo licitatório pode ser inflexível e demorado.
- Continuidade do Atendimento: Com múltiplos fornecedores, é possível assegurar que a prestação de serviços não seja interrompida, garantindo a operacionalidade do órgão.
- Redução de Riscos: A escolha de um único fornecedor pode acarretar riscos em caso de falhas na execução, enquanto a diversidade de fornecedores minimiza esses riscos.
- Condições Comerciais: O acesso a um leque maior de fornecedores pode resultar em melhores negociações de preços e condições, estimulando uma concorrência saudável.
- Questões de Economicidade: Considerando que o processo de definição de valores a serem pagos no credenciamento é semelhante ao levantamento de valores referenciais no processo de licitação, percebe-se que o valor praticado no credenciamento possui a mesma segurança. Embora a licitação permita lances que podem resultar em negociações abaixo do preço estimado, os riscos associados a propostas que oferecem descontos excessivos em detrimento da qualidade da execução do objeto não devem ser subestimados. Muitas vezes, esses descontos não caracterizam real economicidade, mas conduzem a custos adicionais, traduzidos em execuções deficitárias que geram demandas por complementações e custos extras de fiscalização decorrentes de má execução, incluindo notificações e sanções. Assim, a possibilidade de selecionar múltiplos fornecedores, com preços praticados no mercado, gera maior eficiência e confiabilidade nas contratações.
- Possibilidade de Fortalecimento do Mercado Local: Em consonância com os princípios do desenvolvimento nacional sustentável que orientam a lei, a qualificação de múltiplos fornecedores sem disputa,

a um preço praticado no mercado, pode contribuir para o fortalecimento de pequenos negócios, especialmente os locais, que muitas vezes não teriam condições de competir com grandes fornecedores nacionais. Essa prática não apenas favorece a construção de um mercado mais robusto e diversificado, mas também reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável da economia local, beneficiando pequenos e microempresários.

Após essa análise aprofundada, conclui-se que a contratação via credenciamento de múltiplos fornecedores se apresenta como a opção mais vantajosa. Essa modalidade não apenas assegura a continuidade da prestação de serviços e produtos, mas também promove uma competição saudável que resulta em melhorias constantes na qualidade e na economicidade dos contratos. Portanto, a escolha por esta abordagem reflete o compromisso do órgão em atender suas necessidades de forma eficiente e responsiva.

IV – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

1. Descrição da solução como um todo

A solução proposta para atender à demanda de [descrever o objeto] é estruturada de maneira a garantir uma abordagem integrada e eficiente, visando atender às necessidades do órgão de forma completa e sustentável. A seguir, são apresentados os principais aspectos que compõem a solução.

1. Descrição da Solução: A solução abrange [descrever de forma geral as características e funcionalidades do objeto a ser contratado. Esta descrição deve ser detalhada o suficiente para permitir a compreensão clara das expectativas quanto aos produtos e serviços a serem entregues].

2. Integração com Processos Existentes: A solução proposta deve se alinhar com os processos já existentes no órgão, permitindo uma transição suave e evitando interrupções nas operações. A integração é fundamental para assegurar que a nova contratação não interfira negativamente em serviços já oferecidos.

3. Monitoramento e Avaliação: Deve-se estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação da execução da solução, a fim de garantir que os resultados esperados sejam alcançados e que o serviço seja prestado conforme os

padrões de qualidade definidos. A avaliação contínua permitirá ajustes e melhorias ao longo do período de contratação.

A proposta da solução deve, portanto, englobar uma visão holística, assegurando que todas as etapas, desde a contratação até a execução e avaliação, estejam coordenadas para maximizar a eficácia e a eficiência na entrega dos resultados esperados.

2. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

A análise da possibilidade de parcelamento na contratação de [descrever o objeto] por meio de credenciamento revela que esta abordagem oferece vantagens significativas que contribuem para a eficiência na execução e na gestão do processo.

1. Parcelamento da Contratação: O parcelamento por item permite ao órgão adquirir bens e serviços em quantidades adequadas, conforme as demandas específicas que surgem ao longo do período de execução do contrato. Essa abordagem possibilita uma melhor gestão dos recursos financeiros e logísticos, evitando a sobrecarga de estoques e garantindo que os recursos orçamentários sejam utilizados de forma racional.

2. Execução por Múltiplos Credenciados: A possibilidade de execução por múltiplos credenciados é fundamental, pois garante que diferentes fornecedores possam ser acionados conforme a demanda. Essa flexibilidade não apenas melhora a agilidade na prestação de serviços, mas também permite que o órgão atenda suas necessidades de forma mais diversificada e eficaz.

3. Mitigação de Riscos: O parcelamento oferece uma forma de mitigar riscos relacionados à execução contratual, como a dependência de um único fornecedor. Ao permitir o credenciamento de múltiplos fornecedores, o órgão garante que, em caso de falhas ou insatisfação com um prestador, há outras opções disponíveis para garantir a continuidade do serviço.

Diante dessas considerações, justifica-se plenamente a adoção do parcelamento por item na contratação via credenciamento, uma vez que essa prática se revela vantajosa tanto para a gestão de recursos do órgão quanto para a efetividade na prestação dos serviços à sociedade.

3. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Na análise realizada para a contratação de [descrever o objeto], não foram encontradas contratações correlatas e/ou interdependentes na fase de levantamento de mercado. Isso se deve ao fato de que o objeto em questão pode ser adquirido e executado independentemente, sem a necessidade de contratos adicionais que influenciem diretamente sua eficácia.

4. Resultados pretendidos

Os resultados pretendidos com a contratação de [descrever o objeto] visam atender de maneira eficaz as necessidades do órgão, proporcionando benefícios não apenas institucionais, mas também sociais e econômicos. Abaixo, são destacados os principais resultados esperados:

1. Melhoria na Qualidade dos Serviços: A contratação de [descrever o objeto] por meio de múltiplos fornecedores credenciados deverá resultar em uma melhoria significativa na qualidade dos serviços prestados, assegurando que as expectativas dos usuários e cidadãos sejam plenamente atendidas.

2. Agilidade no Atendimento: Espera-se que a flexibilidade proporcionada pelo credenciamento de múltiplos fornecedores contribua para um atendimento mais ágil e eficiente às demandas, minimizando prazos e respondendo de maneira proativa a eventuais urgências ou necessidades emergenciais.

3. Sustentabilidade e Impacto Social: A inclusão de fornecedores locais e pequenos negócios no processo de credenciamento fortalece o desenvolvimento econômico da região, promovendo a sustentabilidade e o engajamento social, com reflexos positivos na comunidade.

4. Aprimoramento da Gestão Pública: Com a implementação de uma solução eficiente e integrada, espera-se que o órgão aperfeiçoe suas práticas de gestão, tornando-as mais transparentes, responsáveis e orientadas a resultados, reforçando a confiança da sociedade nas instituições públicas.

5. Providências a serem adotadas

Antes da formalização da contratação de [descrever o objeto], são necessárias uma série de providências que visam garantir a adequação do processo às exigências legais, técnicas e administrativas. As principais providências a serem adotadas são:

- Formação de Equipe de Fiscalização: É fundamental constituir uma equipe responsável pela fiscalização e acompanhamento da

execução do contrato. Esta equipe deve ser composta por profissionais capacitados, que tenham conhecimento sobre a natureza do objeto contratado, para garantir que o serviço/fornecimento seja realizado de acordo com as especificações estabelecidas.

- **Definição de Procedimentos de Acompanhamento:** Devem ser estabelecidos procedimentos claros para o acompanhamento da execução do contrato. Isso inclui a definição de indicadores de desempenho, cronogramas de reuniões e relatórios a serem elaborados pela equipe de fiscalização, assegurando a transparência e eficácia do processo.
- **Ajustes Contratuais Preliminares:** Se necessário, realizar ajustes nos modelos contratuais e nos termos de referência para garantir que todas as condições legais e operacionais sejam atendidas. Essa etapa é crucial para evitar problemas durante a execução do contrato.
- **Capacitação e Treinamento:** Promover capacitação e treinamento para a equipe responsável pela fiscalização e para os envolvidos na gestão do contrato. O entendimento das obrigações contratuais e dos direitos e deveres de ambas as partes é essencial para uma boa execução.
- **Revisão de Normas e Procedimentos Internos:** Avaliar e, se necessário, revisar as normas e procedimentos internos do órgão que possam impactar a execução do contrato. Isso inclui procedimentos de compras, normas de segurança, e regulamentações ambientais, assegurando que estejam alinhados com os objetivos da contratação.
- **Engajamento das Partes Interessadas:** Identificar e envolver as partes interessadas na execução do contrato, garantindo que suas expectativas e preocupações sejam compreendidas e consideradas na execução do projeto.

Essas providências são cruciais para garantir que a contratação de [descrever o objeto] ocorra de forma planejada e eficaz, contribuindo para o sucesso da solução implementada e a satisfação das necessidades do órgão.

6. Possíveis impactos ambientais

A análise realizada para a contratação de [descrever o objeto] por meio de credenciamento revelou que não há impactos ambientais significativos associados a sua execução que necessitem de medidas mitigadoras adicionais por parte da administração. A legislação ambiental atual, que inclui normas e regulamentos federais, estaduais e municipais, já estabelece diretrizes claras para a atuação dos fornecedores no que diz respeito à proteção do meio ambiente. O objeto a ser contratados é regulamentada, assegurando que as práticas adotadas estejam alinhadas às exigências de sustentabilidade e cuidados ambientais. Os fornecedores credenciados estarão obrigados a cumprir com as normativas ambientais pertinentes e a adotar boas práticas em suas operações. A responsabilidade em relação aos impactos ambientais cabe a eles, conforme regulamentações vigentes, o que garante que não haja necessidade de intervenções adicionais por parte da administração.

Diante deste contexto, conclui-se que a contratação de [descrever o objeto] não apresenta riscos relevantes ao meio ambiente que necessitem de medidas mitigadoras por parte da administração, assegurando uma execução alinhada ao desenvolvimento sustentável conforme definido pela legislação vigente.

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base em todo o estudo técnico preliminar realizado, é possível concluir que a contratação de [descrever o objeto] por meio do credenciamento de múltiplos fornecedores é a alternativa mais adequada e vantajosa para atender às necessidades do órgão.

Os pontos mais relevantes que sustentam essa conclusão incluem:

1. **Eficiência e Agilidade:** A estrutura de credenciamento proporciona maior flexibilidade e agilidade na execução do serviço, permitindo ao órgão responder rapidamente às demandas emergentes, sem os entraves associados aos processos licitatórios tradicionais.

2. Melhoria da Qualidade e Competitividade: A presença de múltiplos fornecedores promove uma competição saudável, resultando em melhores condições contratuais e na elevação da qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Essa diversidade assegura que o órgão tenha acesso às soluções mais inovadoras e eficientes.

3. Redução de Riscos e Sustentabilidade: O formato de credenciamento minimiza os riscos associados à dependência de um único fornecedor, garantindo a continuidade dos serviços. Além disso, alinha-se aos princípios da sustentabilidade, ao abrir espaço para o fortalecimento do mercado local e a inclusão de pequenos e microempresários.

4. Conformidade Legal e Ambiental: A contratação atende a todos os requisitos legais e normativos, incluindo a atenção aos impactos ambientais, que estão adequadamente controlados pela legislação vigente. Isso assegura que a execução do contrato ocorra de maneira responsável e alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável.

Diante de todos esses elementos, recomenda-se a formalização da contratação de [descrever o objeto] por meio do credenciamento de múltiplos fornecedores, definitivamente favorecendo a eficiência dos serviços prestados, a utilização responsável dos recursos públicos e a satisfação das necessidades da população atendida.

_____ – [ESTADO], _____

ASSINATURAS:

Secretária Municipal de -----